DECISION UNILATERALE DE L'EMPLOYEUR RELATIVE AU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE

Institut de Cancérologie de l'Ouest

Madame, Monsieur,

Après information et consultation du comité social et économique, le régime complémentaire de remboursement des frais de santé formalisé dans le cadre des dispositions de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale évolue à compter du 1er juin 2024.

ARTICLE 1 : OBJET

La présente décision a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat d'assurance souscrit par l'Institut de Cancérologie de l'Ouest auprès d'un organisme habilité.

ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent régime est institué au profit de l'ensemble des salariés.

ARTICLE 3 : ADHESION DES SALARIES

L'adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.

Toutefois, en application des dispenses de droit prévues aux articles L. 911-7 III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, et uniquement aux moments visés à l'article D. 911-5 du code précité, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :

1°/ Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire santé solidaire (ex CMU-C et ex ACS) en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Cette dispense doit être formulée à l'embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle le droit à cette couverture prend effet.

2°/ Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l'embauche. Cette dispense d'affiliation cessera à l'échéance du contrat individuel.

3°/ Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

- dans le cadre d'une couverture frais de santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Ce cas vise les salariés à employeurs multiples et ceux qui sont couverts en tant qu'ayant droit par le régime de l'employeur de leur conjoint ou d'un parent ;

- par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

- par le régime complémentaire d'assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;

- dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

- dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents;

- dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

Cette dispense doit être formulée à l'embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle la couverture par ailleurs prend effet.

4°/ Les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois à condition de justifier par ailleurs d'une couverture frais de santé responsable au sens de l'article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.

Cependant, en application de l'article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale qui permet à l'entreprise de prévoir des dispenses supplémentaires, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime à tout moment :

5°/ Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire santé solidaire (CSS - ex CMU-C et ex ACS) en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

6°/ Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé uniquement au moment de l'embauche. Cette dispense d'affiliation cessera à l'échéance du contrat individuel ;

Quel que soit le motif de dispense, chaque salarié concerné devra remettre une déclaration sur l'honneur attestant de sa volonté de ne pas adhérer au régime, et le cas échéant, les justificatifs complémentaires. Dans cette déclaration, le salarié devra désigner l'organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration devra également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.

Le salarié est tenu d'informer l'employeur de tout changement de situation et ayant un impact sur la dispense et il accepte que lorsque la dispense prendra fin, la cotisation due sera prélevée sur son salaire à compter de son adhésion.

ARTICLE 4 : COUVERTURE DES AYANTS DROIT

L'adhésion au présent régime est facultative pour les ayants droit des salariés tels que définis dans le contrat d'assurance. Le salarié prendra en charge 100% de la part de cotisation affectée aux ayants droit.

Pour les couples travaillant dans l'entreprise, l'un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l'autre pouvant l'être, dans ce cas, en tant qu'ayant droit.

ARTICLE 5 : COTISATIONS

Les cotisations au 1er janvier 2024 sont les suivantes :

	Base	Renfort 1	Renfort 2
Isolé	58,43 €	+16,54 €	+22,05 €
Duo	94,81 €	+24,25 €	+35,28 €
Famille	112,44 €	+36,38 €	+54,02 €

La répartition des cotisations est la suivante :

	Base		Renfort 1	Renfort 2
	Part patronale	Part salariale	Part salariale	Part salariale
Isolé	45,20 €	13,23 €	+16,54 €	+22,05 €
Duo	45,20 €	49,61 €	+24,25 €	+35,28 €
Famille	45,20 €	67,24 €	+36,38 €	+54,02 €

Ces cotisations sont susceptibles d'évoluer dans le temps en fonction notamment de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d'assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l'occasion de modifications du contrat d'assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l'employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification de la présente décision unilatérale.

ARTICLE 6 : SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU

L'adhésion des salariés et de leurs ayants droit dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à des indemnités journalières complémentaires, de l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L'adhésion des salariés et de leurs ayants droit est également maintenue pour la période où ils bénéficient d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité...).

Le salarié devra s'acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

L'affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à des indemnités journalières complémentaires, ou qui ne bénéficient pas d'un revenu de remplacement, est maintenue sous réserve que le salarié s'acquitte de la cotisation totale (part patronale et part salariale).

ARTICLE 7 : SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU

- ***Maintien des garanties au titre de la portabilité :***

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l'article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.

- ***Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l'article 4 de la loi Evin (n°89-1009) :***

Les anciens salariés bénéficiaires d'un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'une indemnité chômage) bénéficient d'un maintien de leurs garanties, sous réserve d'en faire la demande auprès de l'assureur dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi Evin.

ARTICLE 8 : ORGANISME - GARANTIES

Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur habilité, l'engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.

Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l'évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l'entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).

ARTICLE 9 : INFORMATION INDIVIDUELLE

Conformément à l'article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d'information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

ARTICLE 10 : INFORMATION COLLECTIVE

Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l'article R. 2312-22 du Code du travail.

ARTICLE 11 : DUREE

Le présent régime, institué par voie de décision unilatérale pour une durée indéterminée, peut être modifié ou dénoncé selon la procédure définie par la jurisprudence concernant la dénonciation ou la modification des engagements unilatéraux de l'employeur.

Fait à Angers, le 19 juin 2024.

Professeur Mario CAMPONE

Directeur Général



COUPON REPONSE

RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE

FORMALISE PAR DECISION UNILATERALE DE L'EMPLOYEUR

Je soussigné(e) .....

- Déclare avoir reçu de mon employeur la décision unilatérale relative au régime de remboursement de frais de santé datée du 1er juin 2024 ;

- Reconnais avoir bien reçu de mon employeur la notice d'information du contrat collectif et obligatoire frais de santé que celui-ci a souscrit auprès d'un organisme assureur.

- Ai bien été informé(e) que mon adhésion au présent régime est obligatoire, sauf si je fais valoir un cas de dispense mentionné dans la décision unilatérale. Le cas échéant, je remplis l'attestation sur l'honneur formalisant ma demande de dispense d'affiliation jointe en annexe et la transmets également à mon employeur, accompagnée des justificatifs requis.

Fait à

Le ..... / ..... / .....

Nom, prénom et signature du salarié